

Nr. 343 Der Reichsminister des Innern an Staatssekretär Lammers. 4. Mai 1934

R 43 II/693, Bl. 71–72

Beginn:

Beginn:

[Mitwirkung des Reichsinnenministers bei der Reichsgesetzgebung]

Dem Inhalt des Schreibens des Herrn Bayerischen Ministers des Innern, das mir auch unmittelbar zugegangen ist¹⁾, stimme ich zu. Auch ich bin der Ansicht, daß bei der rasch anschwellenden Gesetzgebung – in den 10 Monaten zwischen dem Ermächtigungsgesetz und dem Neuaufbaugesetz²⁾ sind 230 Gesetze ergangen – in der Rechtssetzung möglichs^{te} *Zurückhaltung* gewahrt werden sollte, und daß die *Regierungen der größeren Länder* möglichs^t frühzeitig an den Gesetzgebungsarbeiten *beteiligt* werden sollten, vor allem bei denjenigen Gesetzen, deren Ausführung bei den Ländern und Landesbehörden liegt, oder die an Stelle von Landesgesetzen treten.

Andererseits darf nicht übersehen werden, daß der Neubau des Reichs im Geiste der nationalsozialistischen Bewegung eine *große Zahl* neuer Gesetze bedingt; auch damit wird man sich abfinden müssen, daß im gegenwärtigen Zeitpunkt des Umbruchs die einzelnen Rechts- und Verwaltungsgebiete noch nicht *umfassend* oder abschließend geregelt werden können, so daß die Gesetzgebung vielfach *zersplittert* sein wird. In der Anfangszeit des Neuaufbaus wird schließlich oft *beschleunigt* gehandelt werden müssen, so daß in diesen Fällen die Erörterung von Gesetzentwürfen mit den Landesregierungen unterbleiben muß.

Wenn ich sonach auch glaube, daß für die nächste Zeit weder an der Vielfältigkeit der Rechtssetzung noch an der Notwendigkeit beschleunigter Erledigung mancher Gesetzgebungswerke etwas geändert werden kann, so würde es mir doch verfehlt erscheinen, an den Anregungen des Herrn Bayerischen Ministers des Innern ganz vorbeizugehen, die letztlich darin gipfeln, daß das Verwaltungsministerium des Reichs in das Gesetzgebungs- und Ordnungsrecht stärker als bisher eingeschaltet wird.

Schon bei der durch die „vereinfachte Gesetzgebung“ nach dem Ermächtigungsgesetz notwendig gewordenen Änderung der Geschäftsordnung³⁾ hatte ich seinerzeit vorgeschlagen (Schreiben vom 20. April 1933 – I B 5171/8. 4.), meine Mitwirkung bei sämtlichen Gesetzen vor Zuleitung der Gesetzentwürfe an die Reichsregierung sicherzustellen⁴⁾. Hiergegen waren von einigen Ressorts Bedenken erhoben worden, die einmal ihre Grundlage in einer befürchteten Verzögerung der Gesetzgebung

1) Innenminister Wagner hatte mit Schreiben an die Rkei vom 4. 4. 34 angeregt, Entwürfe von Reichsgesetzen noch frühzeitiger als bisher den Landesregierungen zur Stellungnahme zugehen zu lassen, und weiter ausgeführt: „Eine gewisse Sorge bereitet die derzeit so rasch anschwellende Fülle der Reichsgesetzgebung, zu der ja auch noch die ebenfalls ziemlich reichliche Ausführungs- und sonstige Gesetzgebung des Landes kommt.“ Die Verwaltungsbehörden der Länder seien vielfach „gar nicht mehr in der Lage, neben der sonst ungeheuer gewachsenen Belastung noch diese neuen Gesetze alle selbst zu verarbeiten und dann zu vollziehen, wie es die Achtung vor dem Reichsgesetz gebietet [...]. Vielleicht könnte eine Regelung ins Auge gefaßt werden, bei der sich das Reichsministerium des Innern in der Eigenschaft als Ministerium für die Verwaltungsgesetzgebung eine führende Hand gegenüber den übrigen Reichsverwaltungsministerien sichern würde.“ (R 43 II/693, Bl. 60–62).

2) „Gesetz über den Neuaufbau des Reichs“ vom 30. 1. 34 (Anm. 2 zu Dok. Nr. 294).

3) Hierbei handelt es sich um die „Gemeinsame Geschäftsordnung der Reichsministerien. Besonderer Teil“ (GGO II) von 1924 (Separatdruck Berlin 1926, 1929 u. ö.).

4) Dieses Schreiben des RIM in R 43 II/693, Bl. 12–17.

hatten, zum anderen von der Annahme ausgingen, daß meine Beteiligung wie die eines jeden anderen Fachministers durch die Übermittlung der Kabinettsvorlage ohnehin sichergestellt sei⁵⁾).

Eine *Verzögerung* würde durch meine Einschaltung ebensowenig erfolgen wie bei der Beteiligung irgend eines anderen Reichsministers. Die *Unterrichtung* des Gesetzgebungsministers aber erst im Zeitpunkt des Zugehens der Vorlage beim Reichskabinett hat sich als nach keiner Richtung ausreichend erwiesen; vielmehr gründen sich auf diesen Mangel die durchaus berechtigten Bedenken und Vorschläge des Herrn Bayerischen Ministers des Innern.

Es wäre daher nach meiner Ansicht zu prüfen, ob es nicht richtig ist, den Gedanken wieder aufzugreifen, daß *vor jeder Gesetzesvorlage* an das Reichskabinett dem Reichsminister des Innern als dem Gesetzgebungs- und Verfassungsminister von der beabsichtigten Vorlage Kenntnis zu geben ist, und daß *Verordnungen* grundsätzlich nur erlassen werden dürfen, wenn dem Reichsminister des Innern vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde (vgl. auch Art. 5 des Gesetzes vom 30. Januar 1934⁶⁾)).⁷⁾

Frick

5) Angesichts dieser Bedenken der Reichsressorts (einige Vorgänge hierzu in R 43 II/579, Bl. 44 ff.) hatte der RIM seinen oben bezeichneten Vorschlag mit Schreiben an StSRkei vom 28. 6. 33 (ebd., Bl. 74) zurückgezogen.

6) Art. 5 des „Gesetzes über den Neuaufbau des Reichs“ (Anm. 2): Der RIM „erläßt die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften“.

7) Lammers antwortete Frick am 18. 5.: Auch ihm erscheine es zweckmäßig, den Gedanken einer erweiterten Mitwirkung des RIM bei der Reichsgesetzgebung erneut aufzugreifen. „Im Auftrage des Herrn Reichskanzlers darf ich Ihnen die geeignet erscheinenden Schritte anheimstellen, um ein derartiges Verfahren sicherzustellen.“ (R 43 II/693, Bl. 74). – Unter Hinweis auf diesen „Auftrag des Herrn Reichskanzlers“ bat Frick daraufhin mit Schreiben an die Reichsminister vom 6. 6. um Zustimmung, „daß dem Reichsministerium des Innern als dem Gesetzgebungs- und Verfassungsministerium vor jeder beabsichtigten *Gesetzesvorlage* an das Reichskabinett sowie vor dem Erlaß von *Rechtsverordnungen* Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird“. – In ihren Antwortschreiben erklärten sich die Reichsminister mit dem vorgeschlagenen Verfahren einverstanden, machten jedoch den Vorbehalt, daß es sich hierbei nur um diejenigen Gesetzesvorlagen und Rechtsverordnungen handeln dürfe, welche den Neuaufbau des Reichs berührten. Es führten hierzu u. a. aus der (1) *RPropM* mit Schreiben vom 20. 6.: Er habe dem Wunsche des RIMin., „soweit der Neuaufbau des Reichs durch Gesetzesvorlagen berührt wurde, bisher stets entsprochen. Darüber hinaus bin ich bereit, Sie auch an dem Erlaß von Rechtsverordnungen zu beteiligen, wenn diese den Neuaufbau des Reichs berühren. [...] Eine über diesen Umfang hinausgehende allgemeine Beteiligung ist nach meinem Dafürhalten jedoch nicht erforderlich.“ (2) *RFM* mit Schreiben vom 25. 6.: „Dem nunmehr wieder aufgenommenen Vorschlag stimme ich ausdrücklich zu, weil ich den Nutzen für eine einheitliche Gestaltung des Neuaufbaus in Gesetzgebung und Verwaltung durchaus anerkenne. Dagegen scheint mir die vorherige Beteiligung Ihres Ministeriums an den zahlreichen Rechtsverordnungen, die insbesondere auf dem Gebiete der Zoll- und Steuerverwaltung ergehen, aus diesem Gesichtspunkt heraus nicht geboten. Bei der Kürze der Zeit, die für die Vorbereitung gerade dieser Verordnungen häufig nur zur Verfügung steht, läßt die gewünschte vorherige Beteiligung Ihres Ministeriums Verzögerungen befürchten, die die rechtzeitige Veröffentlichung und Durchführung in Frage stellen können.“ (3) *RArbM* mit Schreiben vom 30. 6. 34: Er sei der Auffassung, „daß ein Anlaß für die Beteiligung Ihres Ministeriums an Entwürfen zu Gesetzen und Reditsverordnungen, die den Neuaufbau des Reichs nicht berühren, nicht besteht. Ich darf hierzu folgendes hervorheben: Die Befugnis zum Erlaß von Rechtsverordnungen ist in zahlreichen Gesetzesbestimmungen den Fachministern zugesprochen. Alle diese Gesetzesbestimmungen würden bei Verwirklichung Ihres Vorschlages im Verwaltungswege eine Umdeutung erfahren, die nicht vertretbar erscheint.“ Darüber hinaus wären erhebliche Verzögerungen in der Gesetzgebung und beim Erlaß von Verordnungen zu befürchten. „Die praktische Erfahrung zeigt, daß die Beteiligung jedes weiteren Ministeriums Sonderbesprechungen oder Sonderschriftwechsel hervorruft und dadurch zur Erschwerung [...] führt. Vor allem aber gibt es zahlreiche Gebiete, auf denen es bisher der Beteiligung eines anderen Ministeriums überhaupt nicht bedurfte. Eine weitere Verzögerung befürchte ich aus dem Umstande, daß bei der Überfülle des Stoffes, der bei Ihrem Ministerium aus allen anderen Ministerien zusammenlaufen würde, Ihre Sachbearbeiter und die leitenden Stellen Ihres Ministeriums gar nicht in der Lage sein würden, mit der sachlich gebotenen Beschleunigung Stellung zu nehmen.“ (Ebd., Bl. 80, 92–94, 99–101).

Zitierhinweis

Nr. 343 Der Reichsminister des Innern an Staatssekretär Lammers. 4. Mai 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d343>